



P U T U S A N
Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lim Giok Hua, beralamat di Jl. Soenarlo Gondokusumo 49 RT 004 RW 006 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Email : Yenanto-tanoko@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. CHAMDANI, S.H., M.H., JUWANDI, S.H. OSEN, S.H., SYAFI'I, S.H., M.H., BUDI SETIAWAN, S.H., AFIFUDIN NRA, S.H. Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDI BANGSA" yang beralamat di Jalan Gadel Sari Tama Nomor 36, Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dengan domisili elektronik: hamdaniadvocat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT SURYAINTI PERMATA, Tbk, Perseroan Terbatas terbuka yang berkedudukan di Kota Surabaya beralamat di Jl Panglima Sudirman No.55 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60271, Email : suryainti@siip.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., CN., MBA., Saiful Fachrudin, S.H., M.H., M. Churniawan, S.H., Winston R. Patty, S.H., Dona A. Timisela, S.H. Ronald N. Talaway, S.H., Jhony Loppies, S.H. Theresia Halim, S.H. Dia Pradana Saleh, S.H. dan Ahmad Firdaus, S.H, Para Advokat dari Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, yang beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 12-C Surabaya 60251 Telp. (031) 5470956-5478746 Email: pietertalawayassociates@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2025 No. 208/HK/I/2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Hal 1 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Pembeli/Pihak Kedua atas hak tanah dan bangunan ruko di Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02;
2. Bahwa Tergugat adalah Penjual/Pihak Pertama yang diwakili oleh Henry Jocosity Gunawan selaku Direktur Utama Tergugat saat jual beli ruko di Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02
3. Bahwa yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02, yang terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60174, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 yang kesemuanya dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya;

B. KEWAJIBAN (PRESTASI) TERGUGAT DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

4. Bahwa didalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 yang kesemuanya dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya tersebut, Tergugat bertindak sebagai Penjual yang disebut Pihak Pertama dan Penggugat bertindak sebagai Pembeli yang disebut Pihak Kedua;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengadakan perjanjian pengikatan jual beli atas 2 (dua) unit Ruko Permata Raden

Hal 2 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 yang masing-masing harganya sebesar Rp. 1.205.500.000,- (satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harganya adalah Rp. 2.411.000.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta Rupiah);

6. Bahwa harga 2 (dua) unit Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 tersebut diatas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% (lima persen) final;

7. Bahwa Penggugat telah **membeli dan membayar lunas** atas 2 (dua) unit Ruko Permata Raden Saleh Square:

a. Blok B-01 seharga Rp. 1.205.500.000,- (satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat kesemuanya dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Veteran Surabaya sebagai berikut:

- 1) Nomor BG 136762 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 2) Nomor BG 136763 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
- 3) Nomor BG 136765 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- 4) Nomor BG 136766 senilai Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan

b. Blok B-02 seharga Rp. 1.205.500.000,- (satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah dibayar lunas kepada Tergugat dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Veteran Surabaya sebagai berikut:

- 1) Nomor BG 136768 senilai Rp. 605.500.000,- (enam ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- 2) Nomor BG 136767 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).

8. Bahwa ketentuan Pasal 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, pada pokoknya menyatakan: ***"Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling berjanji dan mengikatkan diri satu***

Hal 3 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



terhadap yang lainnya untuk segera menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bilamana syarat-syarat jual beli sudah lengkap dan harga jual belinya telah dibayar lunas”

9. Bahwa ketentuan Pasal 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, pada pokoknya menyatakan Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri pada Pihak Kedua untuk menyelesaikan fisik bangunan Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 paling lambat tanggal 04 Maret 2005;

10. Bahwa ketentuan Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 7 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, pada pokoknya menyatakan: **“Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua segera akan mengurus sertifikat hak pakai menjadi sertifikat hak pengelolaan, selanjutnya mengajukan permohonan sertifikat hak guna bangunan diatas hak pengelolaan keatas nama Pihak Kedua dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun (tidak lebih)”**

11. Bahwa ketentuan Pasal 8 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 8 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, pada pokoknya menyatakan: **“Terhitung pada saat dibayarnya lunas harga persil yang diperjanjikan menurut Akta ini, pula semua hasil dan keuntungan, semua hak dan resikonya menjadi kepunyaan dan tanggungan Pihak Kedua”**

12. Bahwa ketentuan Pasal 9 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 9 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 yang pada pokoknya menyatakan: **“Persil yang diperjanjikan menurut akta ini berupa hak atas tanah: Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun (tidak lebih), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun lagi (tidak lebih) berikut dengan bangunan ruko 3 (tiga) lantai dan penampungan barang 1 (satu) lantai yang telah didirikan diatasnya”;**

C. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Hal 4 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



13. Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat jual beli, telah membayar lunas dan telah menerima serta menempati Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan sekarang;

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat-syarat jual beli dan telah membayar lunas Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2005, namun Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan *in casu* tidak mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003;

15. Bahwa oleh karena terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, Tergugat tidak mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak mengurus sertifikat hak pakai menjadi sertifikat hak pengelolaan, selanjutnya mengajukan permohonan sertifikat hak guna bangunan diatas hak pengelolaan keatas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 7 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, maka Penggugat **mengingatkan** Tergugat (melalui kuasa hukumnya) secara tertulis dengan:

- a. Mengirimkan surat nomor: 001/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 13 September 2024, perihal: Undangan Klarifikasi;
- b. Mengirimkan surat nomor: 002/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 30 September 2024, perihal: Peringatan/Somasi I;
- c. Mengirimkan surat nomor: 003/SOM-LBH AB/LGH-SIP/XI/2024 tanggal 01 Nopember 2024, perihal: Peringatan/Somasi II (Terakhir);

16. Bahwa setelah Penggugat **mengingatkan** Tergugat (melalui kuasa hukumnya) secara tertulis melalui surat nomor: 003/SOM-LBH AB/LGH-SIP/XI/2024 tanggal 01 Nopember 2024,

Hal 5 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Peringatan/Somasi II (Terakhir), Tergugat baru merespon atau menanggapi dengan suratnya nomor: 02/KOM-SIP/XI/2024 tanggal 05 Nopember 2024, yang diterima Penggugat pada tanggal 06 Nopember 2024 dengan tanggapan Tergugat sebagai berikut:

- **Kami akan segera melakukan koordinasi dengan PD Pasar Surya Kota Surabaya terhadap proses penyelesaian Sertipikat HGB di atas HPL**
- **Kami siap melakukan pertemuan dengan saudara, setelah kami selesai melakukan pertemuan dengan pihak PD Pasar Surya Kota Surabaya yang direncanakan dalam waktu dekat ini.**

17. Bahwa oleh karena tanggapan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya nomor: 02/KOM-SIP/XI/2024 tanggal 05 Nopember 2024 merupakan tanggapan atau jawaban yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian apapun serta sampai dengan diajukannya gugatan *in casu*, Tergugat tidak mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak mengurus sertifikat hak pakai menjadi sertifikat hak pengelolaan, selanjutnya mengajukan permohonan sertifikat hak guna bangunan diatas hak pengelolaan keatas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, yaitu: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"* patut kiranya Tergugat **TELAH LALAI ATAU INGKAR JANJI (WANPRESTASI)** atas kewajiban hukum sebagaimana tersebut diatas;

18. Bahwa oleh karena Penggugat menganggap Tergugat **TELAH LALAI ATAU INGKAR JANJI (WANPRESTASI)** atas kewajiban hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 yang kesemuanya dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya dan guna memberikan ketenangan, kepastian hukum dan

Hal 6 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

a. Tentang Yurisdiksi Pengadilan:

- Tergugat berdomisili hukum di Surabaya;
- Objek Jual Beli terletak di Surabaya
- Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Surabaya (termuat dalam Pasal 15 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 15 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003)

Sehingga sudah benar dan tepat secara formil Penggugat mengajukan gugatan *in casu* di Pengadilan Negeri Surabaya;

b. Tentang Peristiwa Hukum dan Kondisi Penggugat

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan merupakan waktu yang sangat cukup bagi Tergugat untuk mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mengurus sertifikat hak pakai menjadi sertifikat hak pengelolaan, selanjutnya mengajukan permohonan sertifikat hak guna bangunan diatas hak pengelolaan keatas nama Penggugat;
- Kondisi Penggugat sudah berusia lanjut, sehingga dengan alasan kemanusiaan patut kiranya Penggugat mendapatkan ketenangan, kepastian dan memperoleh hak-haknya yang seharusnya sudah diterima sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003;
- Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil atas lalainya Tergugat memenuhi prestasinya;

c. Tentang Upaya Penyelesaian dan Peringatan Penggugat Kepada Tergugat

Hal 7 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah seringkali berupaya mengingatkan Penggugat agar segera memenuhi prestasinya baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya;
- Penggugat telah menegur Tergugat secara sah, patut dan tertulis (melalui kuasa hukumnya);
- Penggugat telah memberikan kesempatan waktu yang cukup lama, namun Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya.

d. Tentang Pernyataan Lalai Berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Tegoran/Peringatan/Somasi dari Penggugat

1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Berdasar pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 tersebut diatas, dapat diartikan, Tergugat seharusnya mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 sejak tanggal 11 November 2003 sampai dengan batas akhir selesainya penyerahan fisik bangunan ruko yaitu pada tanggal 04 Maret 2005 (fakta penyerahan fisik bangunan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2005);

2) Surat Tegoran/Peringatan/Somasi dari Penggugat

Berdasar pada surat Penggugat (melalui kuasa hukumnya) nomor: 001/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 13 September 2024, perihal: Undangan Klarifikasi, surat nomor: 002/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 30 September 2024, perihal: Peringatan/ Somasi I dan surat nomor: 003/SOM-LBH AB/LGH-SIP/XI/2024 tanggal 01 Nopember 2024, perihal: Peringatan/Somasi II (Terakhir);

D. INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT

19. Bahwa Pasal 1243 KUHPdata, mengatur: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus*

Hal 8 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

20. Bahwa berdasarkan isi Pasal 1243 KUHPerdata tersebut diatas, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu: ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

21. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian (Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa, 1996: Hal 45):

“Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika:

- **tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;**
- *memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;*
- *memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan*
- *melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati”*

22. Bahwa apabila unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan pendapat ahli tersebut diatas, dihubungkan dengan perkara *in casu* maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Ada Perjanjian

1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-01 yang terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60174 dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003;

2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-02 yang terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi

Hal 9 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur 60174 dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003;

3) Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 kesemuanya dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya;

4) Bahwa Tergugat telah berjanji mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 untuk rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok **B-01** yang terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60174;

5) Bahwa Tergugat telah berjanji mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 untuk rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok **B-02** yang terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60174;

Sehingga patut kiranya unsur **"Adanya Perjanjian"** terpenuhi.

b. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai

- 1) Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 adalah untuk pemindahan hak berupa Sertifikat Hak Guna

Hal 10 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bangunan Diatas Hak Pengelolaan untuk rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan B-02 dari Tergugat kepada Penggugat;
- 2) Bahwa Penggugat telah memenuhi segala syarat jual beli termasuk didalamnya membayar lunas kepada Tergugat harga jual rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square untuk Blok B-01 seharga Rp. 1.205.500.000,- (satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat dan untuk Blok B-02 seharga Rp. 1.205.500.000,- (satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah juga telah dibayar lunas kepada Tergugat;
 - 3) Bahwa Berdasar pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 tersebut diatas, dapat diartikan, Tergugat seharusnya mengurus Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 sejak tanggal 11 November 2003 sampai dengan batas akhir selesainya penyerahan fisik bangunan ruko yaitu pada tanggal 28 Oktober 2005 (fakta penyerahan fisik bangunan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2005);
 - 4) Bahwa Penggugat telah memberikan tegoran/memberikan peringatan dan telah menyatakan lalai sesuai dengan surat Penggugat (melalui kuasa hukumnya) nomor: 001/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 13 September 2024, perihal: Undangan Klarifikasi, surat nomor: 002/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 30 September 2024, perihal: Peringatan/Somasi I dan surat nomor: 003/SOM-LBH

Hal 11 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB/LGH-SIP/XI/2024 tanggal 01 Nopember 2024, perihal:
Peringatan/Somasi II (Terakhir);

- 5) Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *in casu*,
Tergugat tidak melaksanakan Pasal 5 Jo Pasal 7
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04
November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003;

Sehingga patut kiranya unsur **“Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai”** terpenuhi dengan Tergugat sebagai Pihak yang ingkar janji dengan melanggar ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 dan telah dinyatakan lalai oleh Penggugat melalui surat Penggugat (melalui kuasa hukumnya) nomor: 001/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 13 September 2024, perihal: Undangan Klarifikasi, surat nomor: 002/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 30 September 2024, perihal: Peringatan/Somasi I dan surat nomor: 003/SOM-LBH AB/LGH-SIP/XI/2024 tanggal 01 Nopember 2024, perihal: Peringatan/Somasi II (Terakhir).

c. Tidak melaksanakan isi perjanjian

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *in casu*, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan Penggugat tidak pernah menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat dalam ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003;

23. Bahwa Yahya Harahap dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian” terbitan Alumni:1982; Halaman 63, berpendapat: *“Tidak tepat waktu berarti, Debitur tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, akibatnya Debitur*

Hal 12 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar ganti rugi (schade vergoeding). Apabila waktu pelaksanaan tidak ditentukan pada hari, tanggal dan bulan yang pasti maka waktu pelaksanaan perjanjian didasarkan menurut sifat atau tujuan perjanjian”

24. Bahwa berdasar pada pendapat Yahya Harahap tersebut diatas, sudah tepat dan sangat berharga jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 karena tujuan dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut adalah untuk pemindahan hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan untuk rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) lantai penampungan barang beserta fasilitasnya yang dikenal dengan Komplek Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan B-02 dari Tergugat kepada Penggugat yang penyerahan fisik bangunan ruko selesai pada tanggal 28 Oktober 2005;

E. KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

25. Bahwa Pasal 1244 KUHPdata, mengatur: *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”* Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2423K/Pdt/1986, yang kaidah hukumnya: *“Diperkenankan adanya klausula penghukuman bila salah satu pihak melanggar perjanjian”*

26. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 1243 Jo 1244 KUHPdata Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2423K/Pdt/1986, patut kiranya Penggugat menuntut Tergugat memberikan ganti rugi atas kelalaian Tergugat memenuhi prestasinya (wanprestasi) dengan dasar dan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, pada pokoknya menyatakan jika Penggugat tidak melakukan membayar lunas

Hal 13 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



atas harga jual ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan B-02 maka Perjanjian batal, semua pembayaran Penggugat, menjadi hak dan kepunyaan Tergugat sebagai ganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat;

b. Bahwa Pasal 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 6

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003, pada pokoknya menyatakan apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan fisik bangunan kepada Penggugat paling lambat tanggal 04 Maret 2005 (fakta penyerahan fisik bangunan dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2005) maka Tergugat diwajibkan membayar denda uang tunai sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nilai bangunan yang belum diserahkan;

c. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 4 Jo Pasal 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 tersebut diatas dan berdasar asas kesetaraan atau keseimbangan serta keadilan maka patut kiranya memberikan ganti rugi dan/atau keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat jika tergugat memenuhi prestasinya;

d. Bahwa patut kiranya Tergugat dihukum membayar ganti rugi dan/atau keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat jika tergugat memenuhi prestasinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Materiil berupa kerugian atas tidak diurusnya Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Datas Hak Pengelolaan untuk:

- Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01, sebesar 2 % X Harga Jual untuk setiap bulannya sejak batas akhir penyerahan fisik bangunan tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan diajukannya gugatan *in casu* sama dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bulan, sehingga hasil perhitungannya adalah: (2%X Rp. 1.205.500.000,-) X 229 bulan= **Rp. 5.521.190.000,- (lima milyar lima**

Hal 14 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

- Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-02, sebesar 2 % X Harga Jual untuk setiap bulannya sejak batas akhir penyerahan fisik bangunan tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan diajukannya gugatan *in casu* sama dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bulan, sehingga hasil perhitungannya adalah: $(2\% \times \text{Rp. } 1.205.500.000,-) \times 229 \text{ bulan} = \text{Rp. } 5.521.190.000,-$ (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

b. Immateriil, berupa ketidaktenangan, kekecewaan dan sakit hati serta trauma berkepanjangan yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar Rupiah).

F. PERMOHONAN PENGUGAT

27. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan agar Tergugat patuh untuk melaksanakan putusan atas perkara *in casu*, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap satu hari keterlambatan atas kelalaian dan/atau kesengajaan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sampai dengan terpenuhinya/prestasi kepada Penggugat;

28. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan hukum yang berdasar dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, adalah sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu*

Hal 15 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan putusan dalam perkara *in casu* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*).

Bahwa oleh karena semua argumentasi hukum telah dijabarkan dengan jelas dalam Gugatan ini oleh Penggugat, maka wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan tidak mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat dalam ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 dan telah diperingatkan oleh Penggugat melalui Surat Somasi yang secara terang dan nyata menyebabkan Penggugat mengalami kerugian waktu, tenaga dan biaya, oleh karenanya Penggugat dengan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. **Kerugian Materiil**, berupa kerugian atas tidak diurusnya Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan untuk:

- Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01, sebesar 2 % X Harga Jual untuk setiap bulannya sejak batas akhir penyerahan fisik bangunan tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan diajukannya gugatan *in casu* sama dengan 229 (dua

Hal 16 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



ratus dua puluh sembilan) bulan, sehingga hasil perhitungannya adalah: $(2\% \times \text{Rp. 1.205.500.000,-}) \times 229 \text{ bulan} = \text{Rp. 5.521.190.000,-}$ (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

- Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-02, sebesar 2 % X Harga Jual untuk setiap bulannya sejak batas akhir penyerahan fisik bangunan tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan diajukannya gugatan *in casu* sama dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bulan, sehingga hasil perhitungannya adalah: $(2\% \times \text{Rp. 1.205.500.000,-}) \times 229 \text{ bulan} = \text{Rp. 5.521.190.000,-}$ (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

b. Kerugian Immateriil, berupa ketidaktenangan, kekecewaan dan sakit hati serta trauma berkepanjangan yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar Rupiah).

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap satu hari keterlambatan atas kelalaian dan/atau kesengajaan Tergugat tidak melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan terpenuhinya/prestasi kepada Penggugat;
6. Menyatakan perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Subsidiar

Dalam hal Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 17 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex Adam Faisal, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Perusahaan Daerah Pasar Surya, mengingat obyek sengketa yang terletak di Kompleks Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02, berdiri diatas hak atas tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya – Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya dan Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya;
2. Bahwa mengingat gugatan Penggugat mengenai wanprestasi karena belum diserahkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas bangunan Ruko milik Penggugat di Kompleks Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 yang terletak diatas tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², yang mana untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut, harus

Hal 18 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan terlebih dahulu atas nama PD Pasar Surya Kotamadya Surabaya;

3. Bahwa berdasarkan doktrin hukum pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974** tanggal 28 Januari 1976 yang menegaskan *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan masih terdapat orang-orang atau badan hukum hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*; dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1972**, tanggal 11 September 1975, menyatakan bahwa jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara, tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan cacat (*plurium litis consortium*).
4. Bahwa oleh karena itu, **Gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil Tergugat yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan semua dalil Tergugat di Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat berhak atas Pengelolaan Bangunan Rumah Toko (Ruko) dan penampungan barang beserta fasilitasnya yang berdiri diatas hak atas tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya – Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², yang dikenal Kompleks Pertokoan Permata Raden Saleh Square, berdasarkan Akta No. 80 Kontrak Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Surabaya dengan PT. Suryainti Permata, Tbk., tanggal 25 Juni 1998, dibuat dihadapan Shinta Ameliawati, SH., Notaris di Surabaya dan Akta No. 11 Addendum Kontrak Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Surabaya dengan PT. Suryainti Permata, Tbk., tanggal 21 Oktober 2003, dibuat dihadapan Shinta Ameliawati, SH., Notaris di Surabaya;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas 2 (dua) bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan penampungan barang 1 (satu) lantai sebagai berikut :

Hal 19 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



a. 1 (satu) bidang hak atas tanah sebagian luas yaitu seluas $\pm 189\text{m}^2$, Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan atas nama Penggugat, yang lahir dari Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m^2 , tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, berikut dengan bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan penampungan barang 1 (satu) lantai, setempat dikenal sebagai **Kompleks Permata Raden Saleh Squire Blok B-01**, dengan harga Rp.1.205.500.000,- (sudah termasuk PPN dan BPHTB 5%), sebagaimana Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003) dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya;

b. 1 (satu) bidang hak atas tanah sebagian luas yaitu seluas $\pm 189\text{m}^2$, Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan atas nama Penggugat, yang lahir dari Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m^2 , tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, berikut dengan bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan penampungan barang 1 (satu) lantai, setempat dikenal sebagai **Kompleks Permata Raden Saleh Squire Blok B-02**, dengan harga Rp.1.205.500.000,- (sudah termasuk PPN dan BPHTB 5%), sebagaimana Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003) dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya;

5. Bahwa memang benar Penggugat telah membayar lunas atas pembelian 2 (dua) rumah bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan penampungan barang 1 (satu) lantai tersebut yang terletak di Kompleks Permata Raden Saleh Squire Blok B-01 dan Blok B-02 Surabaya dan Tergugat pun telah menyelesaikan 2 (dua) bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dan penampungan barang 1 (satu) lantai tersebut serta pada tanggal 28 Oktober 2005 telah diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat segera mengurus Sertifikat Hak Pakai, menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, selanjutnya mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan keatas nama Penggugat, dengan jangka waktu 25 tahun dan dapat diajukan perpanjangan untuk jangka waktu 25 tahun lagi;

7. Bahwa untuk pengurusan Sertifikat Hak Pengelolaan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan, pada tanggal 21 Oktober 2003 PD Pasar Surya Kotamadya Surabaya telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk

Hal 20 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan menyelesaikan permohonan Hak Pengelolaan dan mengajukan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas hak pengelolaan atas Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

8. Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat-sertifikat tersebut terdapat kendala karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengingat tanah tersebut adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang sampai saat ini belum diperoleh dan masih terus diupayakan oleh PD Pasar Surya Kota Surabaya;

9. Bahwa mengenai pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan untuk 2 (dua) Bangunan Rumah Toko 3 lantai dan penampungan barang 1 lantai di Kompleks Permata Raden Saleh Squire Blok B-01 dan Blok B-02 Penggugat, Tergugat akan tetap membantu mengurus Sertifikat tersebut, akan tetapi harus melibatkan PD. Pasar Surya Kotamadya Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) sebagai pemilik aset dan untuk penerbitan sertifikat tersebut, Kantor Pertanahan Surabaya mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang sampai saat ini belum diperoleh. Atas kenyataan diatas Penggugat mengetahui dengan pasti dan jelas;

10. Bahwa terkendalanya penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan, **bukanlah kesalahan dari Tergugat**, mengingat Penggugat mengetahui 2 (dua) bangunan Ruko di Kompleks Permata Raden Saleh Squire Blok B-01 dan Blok B-02 milik Penggugat terletak diatas tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya dan Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, **oleh karenanya dalam kasus aquo Tergugat tidak melakukan wanprestasi**;

11. Bahwa mengenai ganti rugi yang diminta Penggugat dalam gugatannya Tergugat sangatlah keberatan, karena ganti rugi yang

Hal 21 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat adalah mengenai keterlambatan diterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 2 (dua) bangunan Ruko 3 lantai dan penampungan barang 1 lantai terletak di Kompleks Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 Surabaya, padahal dalam Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli ganti rugi berkaitan keterlambatan penyerahan bangunan Ruko sesuai Pasal 6 dan karena 2 (dua) bangunan Ruko tersebut telah diterima dengan baik serta telah dimanfaatkan Penggugat, maka tuntutan ganti rugi tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selain itu pula keterlambatan penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut bukan merupakan kesalahan Tergugat yang disengaja, tetapi karena belum adanya surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang merupakan syarat dari Badan Pertanahan Nasional;

12. Bahwa selain itu sejak penyerahan 2 (dua) Bangunan Rumah Toko 3 lantai dan penampungan barang 1 lantai yang dikenal Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-01 Surabaya dan Pertokoan Permata Raden Saleh Square Blok B-02 Surabaya dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2005, Penggugat telah mendapat keuntungan dengan menempati, dan menggunakan Bangunan Ruko tersebut;

13. Bahwa terkait pengurusan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat jual beli sudah lengkap, dalam hal ini setelah bukti hak atas tanah terselesaikan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan terbit;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak disusun dengan fakta hukum yang benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya **Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima;**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 22 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Ex aquo et bono (Putusan yang adil dan bijaksana)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut kuasa Penggugat, menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik kuasa Penggugat, tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2025 pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat buktinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Profil Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dibuat Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dibuat Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat nomor: 001/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 13 September 2024, perihal: Undangan Klarifikasi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat nomor: 002/SOM-LBH AB/LGH-SIP/IX/2024 tanggal 30 September 2024, perihal: Peringatan/Somasi I, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat nomor: 003/SOM-LBH AB/LGH-SIP/XI/2024 tanggal 01 Nopember 2024, perihal: Peringatan/Somasi II (Terakhir), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanggapan Tergugat atas Somasi Penggugat nomor: 02/KOM-SIP/XI/2024 tanggal 05 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bangunan tanggal 28 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Kunci tanggal 28 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Notaris Nomor: 20 Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Juli 2005, diberi tanda bukti P-10;

Hal 23 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



11. Fotokopi Akta Notaris Nomor: 21 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Juli 2005, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Akta Notaris Nomor: 22 Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Juli 2005, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Akta Notaris Nomor: 23 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Juli 2005, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Akta Notaris Nomor: 12 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 November 2003, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI TJENG HOK LAY;

- Saksi kenal dengan Penggugat Lim Giok Hua;
- Saksi tau dengan Tergugat PT Suryainti Permata;
- Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan belum diberikannya SHGB diatas HPL dan AJB;
- Saksi mengetahui Penggugat membeli Ruko 3 lantai kepada Tergugat;
- Saksi mengetahui Ruko yang dibeli Penggugat dari Tergugat terletak di Komplek Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02;
- Saksi juga membeli ruko di Komplek Raden Saleh Square bertetangga dengan Penggugat;
- Saksi membeli dengan perjanjian yang dibuat oleh Notaris Caroline;
- Saksi membeli ruko dengan perjanjian ikatan jual beli;
- Saksi tidak mengetahui harga yang dibeli oleh Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat sudah lunas pembayarannya;
- Saksi mengetahui Penggugat sampai dengan sekarang masih menempati yang dibelinya;
- Saksi mengetahui ruko dibuat usaha toko;
- Saksi mengetahui yang jadi masalah adalah tidak adanya AJB dan SHGB;
- Saksi mengetahui yang mengelola ruko adalah Tergugat PT Suryainti Permata;
- Seingat saksi SHGB didalam akta perjanjian dijanjikan setelah lunas dan secepatnya;

Hal 24 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



- Sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang Penggugat belum memperoleh SHGB dan AJB sama dengan yang dialami saksi;
- Akta perjanjian yang dimiliki saksi sama dengan yang dimiliki Penggugat namun saksi tidak mengetahui isi akta perjanjian milik Penggugat;
- Saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-8 dan P-9;
- Saksi mengetahui Tergugat yang bertanggungjawab adalah P Henry;
- Saksi mengetahui P Henry telah meninggal dunia;
- Saksi tidak mengetahui pengganti P Henry;
- Saksi dan Penggugat melakukan upaya untuk mendapatkan haknya berupa AJB dan SHGB dengan menemui P Henry namun hanya janji-janji terus dengan menyatakan masih diurus;
- Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan dokumen atau berkas diurusnya AJB dan SHGB oleh Tergugat;
- Saksi pernah dan sering menanyakan progres perkembangan pengurusan SHGB dan AJB;
- Saksi mengetahui P Henry adalah Direktur Utama Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui pengganti P Henry;

2. SAKSI JIMMY SURIALIM OEI

- Saksi kenal dengan Penggugat Lim Giok Hua;
- Saksi tau dengan Tergugat PT Suryainti Permata;
- Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan belum diberikannya SHGB dan AJB;
- Saksi mengetahui Penggugat membeli Ruko 3 lantai kepada Tergugat;
- Saksi mengetahui Ruko yang dibeli Penggugat dari Tergugat terletak di Komplek Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02;
- Saksi juga membeli ruko di Komplek Raden Saleh Square bertetangga dengan Penggugat;
- Saksi membeli dengan perjanjian yang dibuat oleh Notaris Caroline;
- Saksi membeli ruko dengan ikatan jual beli;
- Saksi tidak mengetahui harga yang dibeli oleh Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat sudah lunas pembayarannya;
- Saksi mengetahui Penggugat masih menempati yang dibelinya;
- Saksi mengetahui ruko dibuat usaha menjual alat pertukangan;

Hal 25 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui yang jadi masalah adalah tidak adanya AJB dan SHGB;
- Saksi mengetahui yang mengelola ruko adalah Tergugat PT Suryainti Permata;
- Seingat saksi SHGB didalam akta perjanjian dijanjikan setelah lunas dan secepatnya;
- Sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang Penggugat belum memperoleh SHGB dan AJB sama dengan yang dialami saksi;
- Saksi membenarkan bukti P-14 dan benar saksi membeli ruko dan bertetangga dengan Penggugat;
- Akta perjanjian yang dimiliki saksi sama dengan yang dimiliki Penggugat namun saksi tidak mengetahui isi akta perjanjian milik Penggugat;
- Saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-8 dan P-9;
- Saksi mengalami kerugian terkait dengan tidak diberikannya AJB dan SHGB, berupa tidak dapat digunakannya SHGB untuk dijadikan tambahan modal;
- Saksi mengetahui Tergugat yang bertanggungjawab adalah P Henry;
- Saksi mengetahui P Henry telah meninggal dunia;
- Saksi tidak mengetahui pengganti P Henry;
- Saksi dan Penggugat melakukan upaya untuk mendapatkan haknya berupa AJB dan SHGB dengan menemui P Henry namun hanya janji-janji terus dengan menyatakan masih diurus;
- Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan dokumen atau berkas diurusnya AJB dan SHGB oleh Tergugat;
- Saksi terakhir bertemu dengan P Henry sekitar lebih dari 5 Tahun yang lalu;
- Saksi pernah dan sering menanyakan progres perkembangan pengurusan SHGB dan AJB lebih dari 5 kali;
- Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat mengenai kendala pengurusan AJB dan SHGB;
- Saksi mengetahui P Henry adalah Direktur Utama Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui pengganti P Henry;
- Saksi tidak pernah diberitahu mengenai Penanggungjawab atau Direktur Utama Tergugat pengganti P Henry;

Hal 26 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat membeli ruko dari Tergugat sekitar tahun 2005;
- Saksi mengetahui pengelola bangunan ruko adalah Tergugat dan pemilik tanah saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi mengetahui ada 8 ruko yang mengalami nasib yang sama dengan saksi dan Penggugat;
- Saksi tidak pernah mendapat penawaran atau alternatif kerugian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian No. 74 Perseroan Terbatas PT. Surya Indah Permata tanggal 14 Februari 1990, dihadapan Notaris Ny. E. W. Soejono, SH., Notaris di Sidoarjo, diberi tanda T-1A;
2. Fotocopy Akta Perubahan No. 19 Perubahan, tanggal 18 Juli 1991, dihadapan Notaris Yuli Ekawati, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda T-1B;
3. Fotocopy Akta Perubahan No. 6 Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Surya Inti Permata", tanggal 25 Februari 2021, dihadapan Notaris Hari Santoso, SH., MH, diberi tanda T-1C
4. Fotocopy Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda T-2
5. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 19, Kelurahan Bubutan, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berkedudukan di Surabaya, tanggal 20 Februari 1999, diberi tanda T-3;
6. Fotocopy Akta No. 80 Kontrak Kerjasama Bagi Tempat Usaha Antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Surabaya Dengan Perseroan Terbatas PT. Suryainti Permata Tbk., tanggal 25 Juni 1998, dihadapan Notaris Shinta Ameliawati, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda T-4A
7. Fotocopy Akta No. 11 Addendum Kontrak Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Surabaya Dengan Perseroan Terbatas PT. Suryainti Permata Tbk., tanggal 21 Oktober 2003, dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda T-4B
8. Fotocopy Surat Kuasa Walikota Surabaya kepada PD Pasar Surya No.539/742/ 436.2.1/2004, tanggal 27 Februari 2004, diberi tanda T-5

Hal 27 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat dari PD Pasar Surya No. 511.2/367/436.6.2/2006 tanggal 15 Februari 2006, Perihal : Pensertifikatan Pasar Koblen, diberi tanda T-6
10. Fotocopy Surat Walikota Surabaya Pernyataan Pelepasasn Hak Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/3650/436.1.2/2006, tanggal 26 September 2006, diberi tanda T-7
11. Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 530-35-12-957, tanggal 11 Desember 2007 Perihal : Permohonan Hak Pengelolaan atas tanah Negara seluas 1.800m², terletak di Kelurahan bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama Perusahaan Daerah Pasar Surya, diberi tanda T-8
12. Fotocopy Surat dari Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 097-320.2-D.II, tanggal 14 Januari 2009, Perihal : Permohonan Hak Pengelolaan atas tanah Negara seluas 1.800m², terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama Perusahaan Daerah Pasar Surya, diberi tanda T-9
13. Fotocopy Surat dari PT. Suryainti Permata Tbk. Nomor : SIIP/DIR/IV/13/2010 tanggal 30 April 2010, Perihal : Proses penyelesaian HPL, diberi tanda T-10
14. Fotocopy Surat dari PT. Suryainti Permata Tbk. Nomor : SIIP/DIR/III/084/2012 tanggal 13 Maret 2012, Perihal : Proses Penyelesaian HPL, diberi tanda T-11
15. Fotocopy Surat dari PT. Suryainti Permata, Tbk. No. 02/KOM-SIP/XI/2024 tanggal 5 Nopember 2024, Perihal : Tanggapan Surat Somasi II No. 003/SOM-LBH AB/LGH-SIP/XI/2024 oleh Lembaga Bantuan Hukum Abdi Bangsa, diberi tanda T-12
16. Fotocopy Akta Perubahan No. 7 Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Surya Inti Permata", tanggal 25 Februari 2021, dihadapan Notaris Hari Santoso, SH., MH, diberi tanda T-13A;
17. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2025, diberi tanda T-13B
18. Fotocopy Surat dari PT. Suryainti Permata Tbk. Nomor : 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025, Perihal : Permohonan Pemberian Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Di Atas HPL (Hak Pengelolaan) kepada Penghuni Ruko Permata Raden Saleh, diberi tanda T-14A;

Hal 28 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotocopy Tanda Terima dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor Resi : SRT-2025/04/25/008 tanggal 25 April 2025 (Surat No. 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025), diberi tanda T-14B

20. Fotocopy Tanda Terima tanggal 23 April 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Surat No. 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025), diberi tanda T-14C

21. Fotocopy Tanda Terima tanggal 25 April 2025 PD Surya (Surat No. 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025), diberi tanda T-14D

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan saksi;

1. Saksi YULI EKAWATI

- Saksi menerangkan tidak mengenal Penggugat dan tahu Tergugat karena saksi pernah kerja di PT. Suryainti Permata dari tahun 1995 s/d 2013 dibagian administrasi penjualan kemudian kebagian pengadaan tanah, kemudian bagian administrasi legal dan saat ini sebagai Notaris;
- Saksi menerangkan PT. Suryainti Permata bergerak dibidang property yaitu pengadaan lahan, membangun Ruko dan kemudian Ruko tersebut dijual;
- Saksi menerangkan tahu Ruko Kompleks Permata Raden Saleh Squire Jalan Raden Saleh No. 4-6, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Blok B-01 dan B-02 dibangun oleh PT. Suryainti Permata (Tergugat);
- Saksi menerangkan ada 8 (delapan) unit Ruko Kompleks Permata Raden Saleh Squire Jalan Raden Saleh No. 4-6 Surabaya yang dibangun oleh PT. Suryainti Permata sekitar tahun 2003 dan telah terjual semua;
- Saksi menerangkan lahan berdirinya Ruko tersebut adalah kepunyaan Pemkot Surabaya dengan dasar Sertifikat Hak Pakai dan belum diajukan Hak Pengelolaan (HPL);
- Saksi menerangkan Pemkot diberikan hak pakai karena tanah milik negara yang berasal dari tanah eigendom, lalu setelah UUPA menjadi tanah negara, ada dalam sertifikat hak pakai;
- Saksi menerangkan pemda bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk dikelola;
- Saksi menerangkan tanah hak pakai melalui PD. Pasar Surya (milik Pemda) bekerjasama dengan PT. Suryainti Permata;

Hal 29 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan antara Pemda (PD. Pasar Surya) ada Perjanjian Kerjasama dengan PT. Suryainti Permata (Tergugat) dihadapan Notaris (ada Akta Notaris tapi saksi lupa nama Notaris) untuk dikelola oleh PT. Suryainti Permata/Tergugat;
- Saksi menerangkan PT. Suryainti Permata/Tergugat membangun ruko sesuai perjanjian HGB diatas HPL (PD Pasar Surya);
- Saksi menerangkan tahu Penggugat membeli 2 (dua) Ruko Kompleks Permata Raden Saleh Squire Jalan Raden Saleh No. 4-6, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Blok B-01 dan B-02 tahun 2003 tapi saksi tidak tahu sudah lunas atau belum dan ada Perjanjian Jual Belinya (PPJB) dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya;
- Saksi menerangkan kewajiban PT. Suryainti Permata adalah mengurus Sertifikat HGB diatas HPL;
- Saksi menerangkan Ruko Kompleks Permata Raden Saleh Squire Jalan Raden Saleh No. 4-6 Surabaya dijual pada tahun 2003 jadi sudah 22 tahun, tapi Sertifikat HGB diatas HPL belum terbit, karena ada satu persyaratan yang belum terpenuhi yaitu persetujuan DPRD terkait permohonan Sertifikat HPL yang merupakan syarat dari BPN Pusat, PT. Suryainti Permata sudah berupaya tapi belum berhasil oleh PD. Pasar Surya untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD Surabaya;
- Saksi menerangkan pada tahun 2007 PD Pasar Surya mengajukan permohonan untuk pengurusan Sertifikat HPL ke BPN Kota Surabaya, berkas lengkap kemudian dikirim ke BPN Kanwil, berkas dianggap lengkap dikirim ke BPN Pusat, tapi ada surat jawaban dari BPN Pusat prosesnya tidak bisa dilanjutkan karena ada kekurangan persyaratan yaitu persetujuan DPRD Surabaya;
- Saksi menerangkan 1 (satu) tahun kemudian berkas (dokumen) dari BPN Pusat dikembalikan ke BPN Surabaya;
- Saksi menerangkan tidak tahu kekurangannya ditindaklanjuti atau tidak;
- Saksi menerangkan tidak tahu alas hak dari Pemda dan PD. Pasar Surya;
- Saksi menerangkan PT. Suryainti Permata tetap mengupayakan dengan bersurat ke PD Pasar Surya untuk melengkapi kekurangan persyaratan tersebut yaitu persetujuan DPRD Surabaya;

Hal 30 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan PT. Suryainti Permata masih berjalan/beroperasi tapi direksi atau pimpinannya saksi tidak tahu namanya;
- Saksi menerangkan tidak tahu tentang tanggung jawab PT. Suryainti Permata ke Pembeli Ruko mengenai sertifikat yang tidak terbit;
- Saksi menerangkan mengenai musyawarah dengan pembeli ruko, perjanjian dibatalkan, ruko dikembalikan setahu saksi tidak ada, dan perdamaian lainnya saksi tidak tahu;
- Saksi menerangkan langkah yang dilakukan PT. Suryainti Permata tetap berupaya ke PD. Pasar Surya untuk mengurus persetujuan DPRD untuk HPL;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-3 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemkot Surabaya;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-4A Akta Kerjasama antara PT. Suryainti Permata dengan PD. Pasar Surya Kotamadya Surabaya;
- Saksi menerangkan tahu (pernah lihat) Bukti T-4B Addedum dari Akta Kerjasama;
- Saksi menerangkan tahu (pernah lihat) Bukti T-5 Surat Kuasa dari Walikota Surabaya ke PD. Pasar Surya untuk pengurusan HPL dan HGB diatas HPL;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-6 surat dari PD. Pasar Surya ke PT. Suryainti Permata tahun 2006;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-7 Surat pelepasan hak dari Pemkot Surabaya ke PD. Pasar Surya untuk mengelola tanah dan diberikan hak pengelolaan;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-8 surat dari BPN Kanwil sudah pernah mengurus HPL ke BPN Pusat;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-9 Surat dari BPN Pusat mengenai kekurangan persyaratan yaitu persetujuan DPRD Surabaya;
- Saksi menerangkan tidak tahu bukti T-10 dan T-11;
- Saksi menerangkan tidak tahu Bukti T-2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Suryainti dengan Penggugat;
- Saksi menerangkan tidak tahu sampai saat ini apa Penggugat masih menempati Rukonya;
- Saksi menerangkan PD Pasar Surya yang menyediakan lahan luas 1.800m² dan PT. Suryinti Permata yang membangun Ruko di Pasar Koblen;

Hal 31 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak tahu PD Pasar Surya dengan PT. Suryainti Permata sebagai apa dalam perjanjian kerjasama;
- Saksi menerangkan pada saat perjanjian belum ada sertifikat HPL;
- Saksi menerangkan setelah terbit Sertifikat HPL atas nama PD Pasar Surya, kemudian baru bisa terbit Sertifikat HGB atas nama Pembeli Ruko;
- Saksi menerangkan Akta jual Beli dapat dibuat setelah ada atau terbit Sertifikat HGB diatas HPL;

2. Saksi Rr. DEWI ORISA SETYAWATI, SH.

- Saksi menerangkan tidak mengenal Penggugat dan tahu Tergugat karena pernah kerja di PT. Suryainti Permata dari tahun 2000 s/d 2006 di bagian legal officer, membantu buat perjanjian kerjasama;
- Saksi menerangkan tahu Tergugat yang membangun Ruko di Jalan Koblen, tapi saksi lupa tahunnya;
- Saksi menerangkan ada 8 (delapan) Ruko di Jalan Koblen yang dibangun PT. Suryainti Permata (Tergugat), sudah terjual semua dan lunas semua serta telah diserahkan dan dikuasai Pembeli;
- Saksi menerangkan tanah di Jalan Koblen Surabaya milik Pemkot Surabaya (PD. Pasar Surya), tapi saksi tidak tahu alas haknya dan tidak tahu Sertifikat HPLnya;
- Saksi menerangkan ada perjanjian kerjasama antara PD Pasar Surya yang menyediakan tanah dengan PT. Suryainti Permata yang membangun Ruko dan menjual Ruko;
- Saksi menerangkan yang dijanjikan adalah HGB diatas HPL karena PD Pasar Surya pemegang pengelola tanahnya;
- Saksi menerangkan Sertifikat HGB diatas HPL belum terbit karena kurang satu persyaratan dan sudah dilakukan upaya oleh PT. Suryainti Permata melalui PD Pasar Surya ke BPN Surabaya, kekurangannya adalah ijin atau persetujuan dari DPRD Surabaya, ada surat dari BPN Pusat yang ditunjukkan ke BPN Kanwil Surabaya untuk melengkapi persyaratan tersebut (saksi lupa tahun berapa);
- Saksi menerangkan PT. Suryainti Permata memohon ke PD Pasar Surya untuk mengurus ijin ke DPRD Surabaya, namun sampai saat ini belum dapat ijin dari DPRD Surabaya;
- Saksi menerangkan tidak tahu apa ada pertemuan antara PT. Suryainti Permata dengan pemilik ruko;

Hal 32 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak tahu apa ada ganti rugi terkait keterlambatan terbitnya Sertifikat HGB diatas HPL;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Suryainti Permata dengan Pembeli Ruko (Penggugat) Pasal 7 pengurusan HGB diatas HPL dan Pasal 6 tentang ganti rugi dikarenakan keterlambatan penyerahan Ruko, bukan karena keterlambatan Sertifikat HGB;
- Saksi menerangkan tahu dan pernah melihat Bukti T-3 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemkot Surabaya, luas tanah 1.800m²;
- Saksi menerangkan tidak tahu Bukti T-4A;
- Saksi menerangkan tahu Bukti T-4B benar pernah dilakukan Addendum atas Akta Perjanjian Kerjasama antara PD Pasar Surya dengan PT. Suryainti Permata;
- Saksi menerangkan tidak tahu Bukti T-6 dan T-7;
- Saksi menerangkan pada saat pembelian ruko, pembeli ruko telah diberitahu tanah tersebut milik PD Pasar Surya;
- Saksi menerangkan tidak tahu apa pembeli ruko masih menempati rukonya;
- Saksi menerangkan setelah terbit Sertifikat HPL atas nama PD Pasar Surya, kemudian baru bisa terbit Sertifikat HGB atas nama Pembeli Ruko;
- Saksi menerangkan tanggung jawab terbitnya Sertifikat HPL dan Sertifikat HGB diatas HPL adalah PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM)

Hal 33 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Perusahaan Daerah Pasar Surya, mengingat obyek sengketa yang terletak di Kompleks Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02, berdiri diatas hak atas tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya – Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya dan Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya;
2. Bahwa mengingat gugatan Penggugat mengenai wanprestasi karena belum diserahkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas bangunan Ruko milik Penggugat di Kompleks Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 yang terletak diatas tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², yang mana untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut, harus terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan terlebih dahulu atas nama PD Pasar Surya Kotamadya Surabaya;
3. Bahwa berdasarkan doktrin hukum pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974** tanggal 28 Januari 1976 yang menegaskan *“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan masih terdapat orang-orang atau badan hukum hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”*; dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1972**, tanggal 11 September 1975, menyatakan *bahwa jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara, tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan cacat (plurium litis consortium)*.
4. Bahwa oleh karena itu, **Gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca

Hal 34 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg / 136 HIR, terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara dalam Putusan Akhir, tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya (Replik) yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah PD Pasar Surya Kotamadya Surabaya harus dijadikan pihak atau tidak, hal tersebut telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah lebih tepat apabila eksepsi dari Tergugat mengenai KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM) dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 35 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 yaitu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan tidak mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat dalam ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 04 November 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 6 tanggal 04 November 2003 dan telah diperingatkan oleh Penggugat melalui Surat Somasi yang secara terang dan nyata menyebabkan Penggugat mengalami kerugian waktu, tenaga dan biaya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat, setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat segera mengurus Sertifikat Hak Pakai, menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, selanjutnya mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan ke atas nama Penggugat, dengan jangka waktu 25 tahun dan dapat diajukan perpanjangan untuk jangka waktu 25 tahun lagi, untuk pengurusan Sertifikat Hak Pengelolaan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan, pada tanggal 21 Oktober 2003 PD Pasar Surya Kotamadya Surabaya telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan menyelesaikan permohonan Hak Pengelolaan dan mengajukan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan atas Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dalam proses pengurusan sertifikat-sertifikat tersebut terdapat kendala karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengingat tanah tersebut adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang sampai saat ini belum diperoleh dan masih terus diupayakan oleh PD Pasar Surya Kota Surabaya, mengenai pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan untuk 2 (dua) Bangunan Rumah Toko 3 lantai dan penampungan barang 1 lantai di Kompleks Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 Penggugat, Tergugat akan tetap membantu mengurus Sertifikat tersebut, akan tetapi harus melibatkan PD. Pasar Surya

Hal 36 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) sebagai pemilik aset dan untuk penerbitan sertifikat tersebut, Kantor Pertanahan Surabaya mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang sampai saat ini belum diperoleh. Atas kenyataan di atas Penggugat mengetahui dengan pasti dan jelas, terkendalanya penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan, bukanlah kesalahan dari Tergugat, mengingat Penggugat mengetahui 2 (dua) bangunan Ruko di Kompleks Permata Raden Saleh Squire Blok B-01 dan Blok B-02 milik Penggugat terletak diatas tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sertifikat Hak Pakai No. 19, seluas 1.800m², tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya dan Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, oleh karenanya dalam kasus aquo Tergugat tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat telah **dibantah** oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14D dan mengajukan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan bahwa PENGGUGAT telah dapat atau tidak membuktikan dalil-dalil Gugatan yang telah diajukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Perkara ini apakah Gugatan PENGGUGAT sudah lengkap dan cermat,

Hal 37 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



demikian pula Subyek Hukumnya dan Obyek Hukumnya sudah tepat dan lengkap atau belum dalam kaitannya dengan dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa mengapa Majelis Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu, karena supaya putusan Pengadilan itu dapat dilaksanakan dengan benar, final dan tuntas, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa dalam suatu Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan (*Fundamentum Petendi* atau *Posita*) harus dikemukakan dengan jelas yaitu memuat alasan-alasan berdasarkan hukum (Ny, Retno Wulan Sutanto SH/Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek hal. 23) ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia Prof. Abdulkadir Muhammad, SH mengemukakan 3 (tiga) hal yang penting dan perlu diperhatikan serta dimuat dalam suatu surat gugatan yaitu :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama atau *Identity of the parties* ;
2. Dasar gugatan atau *fundamentum petendi* yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan ;
3. Tuntutan yang dimohonkan Pengugat agar diputuskan oleh hakim atau *petitum* ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa apa yang uraikan Penggugat dalam *posita* adalah yang menjadi dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*), yang mempunyai unsure Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, dan dasar Fakta (*Feitelijke grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi di antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat dan apa yang menjadi *petitum* harus mencantumkan pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas

Hal 38 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, sehingga dengan demikian harus ada hubungan hukum atau dasar yang jelas untuk mencantumkan adanya suatu tuntutan hukum dalam petitum, dengan kata lain apa yang diuraikan dalam posita harus jelas dan berkorelasi hukum dengan apa yang ada dalam petitumnya, begitupun sebaliknya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang menyatakan bahwa petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan, membaca, mencermati dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda P-2 / T-2 berupa Fotokopi Akta No. 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dibuat Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, dan bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Akta No. 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 dibuat Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, dan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengadakan perjanjian pengikatan jual beli atas 2 (dua) unit Ruko Permata Raden Saleh Square Blok B-01 dan Blok B-02 yang masing-masing harganya sebesar Rp. 1.205.500.000,- (satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harganya adalah Rp. 2.411.000.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta Rupiah) dan telah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-3 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 19, Kelurahan Bubutan, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berkedudukan di Surabaya, tanggal 20 Februari 1999, di peroleh fakta hukum bahwa tanah seluas 1.800 m2 berdasarkan Gambar Situasi Tgl. 11-4-1996 No. 4384/1996 terletak di Kel. Bubutan tercatat atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Hal 39 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti bertanda T-4A berupa Fotocopy Akta No. 80 Kontrak Kerjasama Bagi Tempat Usaha Antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Surabaya Dengan Perseroan Terbatas PT. Suryainti Permata Tbk., tanggal 25 Juni 1998, dihadapan Notaris Shinta Ameliawati, SH., Notaris di Surabaya, dan bukti bertanda T-4B berupa Fotocopy Akta No. 11 Addendum Kontrak Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Surabaya Dengan Perseroan Terbatas PT. Suryainti Permata Tbk., tanggal 21 Oktober 2003, dihadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, diperoleh fakta hukum bahwa antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Surabaya Dengan Perseroan Terbatas PT. Suryainti Permata Tbk terdapat kesepakatan kerjasama bagi Tempat usaha atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyebutkan "Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.". Hak Pengelolaan lahir tidak didasarkan pada Undang-Undang tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Eksistensi Hak Pengelolaan mendapatkan pengukuhan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, disebutkan bahwa "Rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, dan Hak Pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa HPL dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada pihak lain, yaitu dalam hal ini kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Penjelasan mengenai HPL juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan "Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya." Hak Pengelolaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Agraria melahirkan hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 "Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan."

Hal 40 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subyek dalam Hak Pengelolaan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yaitu :

(1) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara diberikan kepada:

1. Instansi Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Badan usaha milik negara/daerah;
4. Badan hukum milik negara/milik daerah;
5. Badan bank tanah;
6. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

(2) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hrrkum adat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-5 berupa Fotocopy Surat Kuasa Walikota Surabaya kepada PD Pasar Surya No.539/742/436.2.1/2004, tanggal 27 Februari 2004, bukti T-6 berupa Fotocopy Surat dari PD Pasar Surya No. 511.2/367/436.6.2/2006 tanggal 15 Februari 2006, Perihal : Pensertifikatan Pasar Koblen, bukti T-7 berupa Fotocopy Surat Walikota Surabaya Pernyataan Pelepasasn Hak Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/3650/436.1.2/2006, tanggal 26 September 2006, bukti T-8 berupa Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 530-35-12-957, tanggal 11 Desember 2007 Perihal : Permohonan Hak Pengelolaan atas tanah Negara seluas 1.800m², terletak di Kelurahan bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama Perusahaan Daerah Pasar Surya, dan bukti T-9 berupa Fotocopy Surat dari Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 097-320.2-D.II, tanggal 14 Januari 2009, Perihal : Permohonan Hak Pengelolaan atas tanah Negara seluas 1.800m², terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama Perusahaan Daerah Pasar Surya, diperoleh fakta hukum bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah menyerahkan hak pengelolaan atas tanah Negara seluas 1.800m², terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya;

Menimbang, bahwa Mengenai ketentuan pemberian HGB di atas tanah negara dan hak pengelolaan mendapatkan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Hal 41 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang mengatur:

Pasal 38

1. Pemberian HGB di atas Tanah Negara harus melalui keputusan oleh Menteri.
2. Pemberian HGB di atas Tanah Hak Pengelolaan harus melalui keputusan Menteri sesuai dengan didasarkan pada persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.

Pasal 39:

1. Pada buku tanah Kantor Pertanahan perlu mendaftarkan Pemberian Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2. Ternyata HGB atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan sejak melakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan
3. Hak guna bangunan di atas Tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan
4. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Bangunan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Menimbang, bahwa Pengertian Menteri yang dimaksud pada Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 terdapat pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yaitu Menteri Agraria/Pertanahan.

Menimbang, bahwa Setelah mendapatkan HGB sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberikan beberapa kewajiban kepada pemegang HGB, yaitu:

- a) melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;
- b) memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah rusaknya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c) menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- d) mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;
- e) melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan
- f) bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

Hal 42 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang hak milik, setelah hak guna bangunan hapus.

Menimbang, bahwa Sebagian kewenangan Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada pihak ketiga untuk digunakan dalam bentuk HGB. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, penyerahan Hak Pengelolaan dalam bentuk HGB harus didahului dengan pembuatan perjanjian pemanfaatan tanah. Perjanjian pemanfaatan tanah ini merupakan bentuk persetujuan pemegang Hak Pengelolaan untuk menyerahkan sebagian penguasaannya terhadap Hak Pengelolaan yang dimilikinya kepada pihak ketiga terkait. Isi dari format perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dimana di dalamnya paling sedikit harus memuat:

1. identitas para pihak;
2. letak, batas dan luas Tanah;
3. jenis penggunaan, pemanfaatan Tanah, dan/atau bangunan yang akan didirikan;
4. ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, pembaruan, peralihan, pembebanan, perubahan, dan/atau hapusi batalnya hak yang diberikan di atas Tanah Hak Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan Tanah dan bangunan setelah berakhirnya Hak Atas Tanah;

Selebihnya mengenai hal-hal lain dapat dicantumkan sesuai dengan keinginan para pihak sebagai wujud atas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPdata. Namun, perjanjian ini tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata terutama mengenai kausa yang halal;

Menimbang, bahwa Setelah pemegang Hak Pengelolaan telah membuat perjanjian dengan pihak ketiga terkait, maka pemegang Hak Pengelolaan dapat mengusulkan pemberian haknya kepada pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Atas pengusulan tersebut, Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat memberikan izin pemberian hak tersebut melalui Surat Keputusan persetujuan. Jika semua ketentuan dan syarat telah dipenuhi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Lahirnya sertifikat juga merupakan tanda lahirnya HGB bagi pihak ketiga di atas tanah HPL. Penggunaan HGB di atas HPL ini tetap harus mematuhi

Hal 43 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dibuatnya bersama pemegang HPL, serta memperhatikan penetapan pemerintah daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana ditetapkan juga kepada pemegang Hak Pengelolaan

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti bertanda T-14A berupa Fotocopy Surat dari PT. Suryainti Permata Tbk. Nomor : 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025, Perihal : Permohonan Pemberian Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Di Atas HPL (Hak Pengelolaan) kepada Penghuni Ruko Permata Raden Saleh, bukti bertanda T-14B berupa Fotocopy Tanda Terima dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor Resi : SRT-2025/04/25/008 tanggal 25 April 2025 (Surat No. 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025), bukti bertanda T-14C berupa Fotocopy Tanda Terima tanggal 23 April 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Surat No. 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dan bukti bertanda T-14D berupa Fotocopy Tanda Terima tanggal 25 April 2025 PD Surya (Surat No. 01/KOM-SIP/IV/2025 tanggal 14 April 2025), dan diperoleh fakta hukum bahwa PT. Suryainti Permata Tbk melalui PD Surya sedang melakukan pengurusan Pemberian Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Di Atas HPL (Hak Pengelolaan) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;

Menimbang, untuk mengetahui apakah Pemberian Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Di Atas HPL (Hak Pengelolaan) benar-benar masih dalam pengurusan, atau terdapat kendala maka guna selesainya perkara ini secara menyeluruh dan untuk memperjelas persoalan hukum yang disengketakan dalam perkara a quo dan agar dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka sudah seharusnya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selaku Pemilik Hak Guna Bangunan dan Perusahaan Daerah Pasar Surya selaku Pemilik Hak Pakai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara. Sehingga dengan tidak diikutsertakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selaku Pemilik Hak Guna Bangunan dan Perusahaan Daerah Pasar Surya selaku Pemilik Hak Pakai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pihak dalam perkara a quo maka menjadikan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari PENGUGAT terhadap TERGUGAT, akan tetapi hanya untuk memperjelas "Subyek hukum yang

Hal 44 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



bagaimana” yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan a quo, sehingga Subyek Hukum yang ditarik sebagai PENGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing jelas kapasitasnya dan perannya dalam persengketaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum juga ditafsirkan sebagai pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek yang sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008, Hal. 447, “Gugatan dapat dianggap mengandung cacat plurium litis consortium, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”, sejalan dengan doktrin hukum tersebut, berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dimana Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak oleh Majelis Hakim maka pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan demikian pula bukti-bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka menurut Majelis sudah sewajarnya apabila Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Hal 45 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, oleh kami Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;

Hal 46 dari 47 Hal Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan
7. Sumpah Saksi : Rp100.000,00;
Jumlah : Rp380.000,00;
(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)